

52 — Carta Consolidada v4

Análise crítica do draft mais recente · síntese final · duas variantes de assinatura para escolha · Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011

Diagnóstico não-complacente

Ganhos preservados

3 riscos operacionais sinalizados

2 variantes de assinatura — escolha pendente

I — Diagnóstico estratégico do draft mais recente

O draft mais recente acrescenta **quatro ganhos substantivos** que devem migrar para a versão final, e introduz **três pontos operacionais** que precisam ser tratados antes de qualquer envio.

I.1 — Ganhos reais a preservar

Adição	Por que migra para a v4
Frame "Vocês não estão negociando comigo. Estão negociando com o que sua peça já acionou"	Reframing supremo. Tira o autor do papel de adversário individual e transfere a oposição para a estrutura sistêmica em curso no país. Versão calibrada (substitui "Estado brasileiro" por "o que já está em curso") preserva potência sem heroísmo.
Referência ao caso Master/REAG/Trustee/BRB (2024)	Cria precedente vivo, recente, conhecido pelo destinatário institucional. Não é hipótese — é repertório.
Pacote Carbono Oculto com magnitude (40 fundos, R\$ 30 bi, PCC/combustíveis)	Ancoragem por escala. O destinatário entende que a taxonomia é a mesma.
"Notificação extrajudicial formal" sob CC art. 397 + CPC art. 774 + marco de mora + dolo eventual	Performativo jurídico autoexecutável — o ato de receber é o fato jurídico. Robustece a Doc 50/51.
Anexos preparados (termo de acordo · petição de prosseguimento · representações · dossiê · jurisprudência)	Sinaliza prontidão operacional sem enviar o acervo — Black Swan controlado.
"A única saída honrosa"	Apela a um vetor decisivo no destinatário institucional sênior: a face profissional.

I.2 — Três riscos operacionais que precisam ser tratados antes do envio

RISCO 1 — Assinatura como advogada com OAB/SP [número]. O Doc 11 e o acervo consolidado registram que a Sra. Millena Onesti Gorenstein é parte, mulher PCD, **em substituição de patrocínio sob CPC art. 112** após renúncia da patrona anterior em 15/05/2026. Os Docs 42, 47, 48, 49, 50 e 51 subscrevem Dra. Michele Hilgenberg (OAB/SC 41.607) + Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937) como patronos constituídos. Assinar a notificação como "Advogada · OAB/SP [número]" sem que a Sra. Onesti seja efetivamente registrada na OAB-SP — ou com placeholder não preenchido — abre exposição a três ordens de problema: (i) Lei 8.906/94 art. 1º §3º (advocacia em causa própria exige inscrição na OAB); (ii) art. 47, Lei 8.906/94 (exercício); (iii) CP art. 205

(exercício ilegal). Mesmo se inscrita, mistura papéis (parte × advogada) com o quadro de patronos constituídos nos autos, gerando ruído de procuração e de capacidade postulatória.

Decisão pendente — somente a usuária pode resolver. Há três caminhos possíveis (vide Seção IV).

RISCO 2 — Citações factuais que precisam de verificação antes do envio. A notificação cita: (a) REsp STJ 1.227.366/RS; (b) Informativos STJ 840, 847, 875, 877; (c) Pres. Interino João Accioly da CVM com referência OAB-RJ abr/2026; (d) Haddad / BC supervisão de fundos jan/2026; (e) HC STJ 654.321/SP; (f) Banco Master / REAG / Trustee / BRB com magnitude R\$ 11,5 bi e liquidação extrajudicial nov/2024; (g) Operação Carbono Oculto 40 fundos, R\$ 30 bi, PCC. Em uma notificação extrajudicial formal, **cada uma dessas citações precisa ser verificada na fonte primária pela banca antes do envio** — citação incorreta em peça que circulará para BTG, FRAM/Oslo, Vinci, BMA e outros jurídicos institucionais é vetor de descrédito imediato.

Mitigação cirúrgica. Na v4 calibrada, as citações são preservadas quando verificáveis (Operação Carbono Oculto está sólida; RCVM 175 está sólida) e **reformuladas como referências de contexto** ("conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre fraude à execução superveniente", "conforme operações federais recentes sobre arquiteturas FIP soberanas") onde a verificação da exata pontuação esteja pendente. Banca pode reinstalar dados específicos após verificação.

RISCO 3 — Hipérbole pontual exposta a CP 339 e CPC 80. Três expressões do draft não estão blindadas pela cláusula final padrão: "~~A reputação é sepultada~~"; "~~A fraude é provada~~" (afirmação categórica sobre matéria *sub judice* em tese); "~~matematicamente catastrófica~~". A blindagem padrão ("não constitui ameaça, imputação definitiva ou renúncia a direitos") cobre o conjunto, mas frases categóricas isoladas podem ser destacadas em incidentes posteriores. Reformulação na v4: "A reputação não fecha com pagamento. Para de crescer quando o perímetro deixa de se expandir." / "A matéria que já é incontroversa será reconhecida; a controversa, instruída."

II — Decisões pendentes para a usuária

II.1 — Assinatura — 3 caminhos

#	Caminho	Implicações
A	Subscrição pelos patronos constituídos (Dra. Michele + Dr. Luiz)	Coerente com o acervo 42–51. Capacidade postulatória registrada. Recomendado pelo estrategista como caminho com menor exposição operacional. Default seguro.
B	Subscrição da Sra. Millena Onesti Gorenstein como parte requerente em substituição de patrocínio (CPC art. 112), sem invocação de OAB	Compatível com a situação efetiva descrita no Doc 11. Voz da própria denunciante eleva o peso simbólico. Não invoca OAB porque não exerce capacidade postulatória — é parte, exercendo direito de petição (CF art. 5º, XXXIV).
C	Subscrição como advogada em causa própria (Lei 8.906/94 art. 1º §3º + CPC art. 112) — se e somente se houver inscrição efetiva e ativa na OAB-SP	Possível apenas com OAB-SP regular vigente. Em caso afirmativo, deve-se decidir se permanecem os patronos como assistentes ou se há substabelecimento — decisão jurídica que precisa ser registrada formalmente nos autos. Não recomendado sem confirmação prévia da inscrição.

Recomendação do estrategista. Caminho **A** para o envio operacional (banca constituída assina), com **nota de coautoria substantiva da Sra. Onesti no rodapé** ("redação técnica em coautoria com a constituinte, em substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112"). Esse formato preserva (i) a voz da denunciante, (ii) a capacidade postulatória registrada nos autos, (iii) a coerência com o acervo, (iv) a blindagem contra qualquer arguição de irregularidade procedimental. Em caso de inscrição efetiva na OAB-SP (caminho C), substituição imediata possível em 30 segundos.

II.2 — Prazo — 48 h, 5 dias úteis ou 15 dias úteis?

Prazo	Vantagem	Desvantagem
48 h	Pressão máxima · impede articulação coletiva da cadeia adversa · mais cinematográfico (Harvey)	Pode ser arguido como abusivo se contraparte alegar boa-fé processual
5 dias úteis (draft atual)	Equilíbrio · cinematograficamente sustentado em "5 dias é tudo o que vocês precisam"	Permite consulta institucional, possível resposta filtrada por compliance
15 dias úteis (Doc 50/51)	Inatacável quanto à razoabilidade · padrão notificacional	Tempo demais — perde momentum

Recomendação. 5 dias úteis para resposta objetiva (sim/não/agendamento) + cláusula adicional: "o agendamento da reunião deve ocorrer dentro dessa janela; a reunião pode ser na semana subsequente, em qualquer dia útil". Esse formato é razoável, defensável e não dilui o cronograma de execução do Caminho B caso a janela expire.

III — Versão calibrada v4 (texto final para envio — variante A: patronos)

Para: Dr. [Nome do Patrono Principal — banca constituída pelo Sr. Ari Gorenstein]
Para: Sr. Ari Gorenstein (CPF 136.447.108-64)
Em cópia: Departamento Jurídico — FRAM/Oslo Capital DTVM · BTG Pactual e BTG Asset · Vinci Capital Partners · Co-obrigados solidários N1–N7
De: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937), patronos constituídos
Assunto: Notificação extrajudicial — proposta final — Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011 — 5 dias úteis

Prezados Doutores,

Esta comunicação encerra a fase negocial e fixa marco temporal.

Na qualidade de patronos de Millena Onesti Gorenstein, encaminhamos, em caráter reservado e sem prejuízo de direitos, a última janela para composição global do núcleo patrimonial discutido nos autos.

PROPOSTA — ÚNICA E FINAL

- R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), líquidos**, em favor da Sra. Gorenstein — pagamento em até **30 (trinta) dias corridos da assinatura do termo**, com sinal vinculante e irrevogável no ato da assinatura;

2. **Transferência integral, livre e desembaraçada, dos imóveis** a serem discriminados no instrumento — todos os custos, tributos, taxas, emolumentos e providências de regularização por conta do Requerido;
3. **Manutenção das obrigações alimentares e assistenciais já fixadas**, incluindo o plano de saúde restabelecido, até o cumprimento integral;
4. **Homologação judicial** com confidencialidade vinculante e quitação *somente* após cumprimento integral.

Não há contraproposta. Não há "reunião para alinhar". A aceitação é binária.

PRAZO

Esta é a última janela. **Expira em 5 (cinco) dias úteis** contados do recebimento desta comunicação. Findo o prazo sem aceite expresso ou sem agendamento objetivo de reunião entre patronos com poderes efetivos de composição, a proposta é retirada e o rito processual prossegue, com os consectários legais, conforme descrito a seguir.

O QUE SE SEGUE À RECUSA

Não é ameaça. É roteiro processual.

Esfera cível.

Requerimento de julgamento de mérito da matéria incontroversa, com pedido de liberação imediata dos R\$ 42,4 milhões já identificados e bloqueados em 02/05/2023, com base na revelia e na documentação juntada. Em paralelo, instauração de perícia contábil-societária forense, sem limitação de objeto, para rastreamento da arquitetura patrimonial, dos beneficiários finais e do valor real da meaça, com responsabilização civil dos agentes facilitadores. Execução com SELIC desde 02/05/2023, multas dos arts. 77 §2º e 81 do CPC e honorários sucumbenciais no máximo legal. A aritmética dos juros compostos durante a tramitação dispensa ênfase.

Fraude à execução superveniente (CPC art. 792, IV).

Comprovada a alienação, oneração, dissipação ou reorganização de bens em frustração da execução — e os elementos probatórios já consolidados são robustos —, incidirão: (a) ineficácia dos atos perante a credora, com efeitos *ex tunc*; (b) cominações pecuniárias e sucumbenciais; (c) responsabilidade dos coautores e dos terceiros que, com ciência, concorreram para o ato. **Esta notificação é, em si, marco temporal para fins de mora, responsabilidade solidária e configuração de fraude à execução superveniente** (CC art. 397 + CPC art. 774 + CPC art. 792, IV). Qualquer movimentação patrimonial a partir do horário de recebimento desta comunicação será documentada e oposta como elemento autônomo. Averbação publicizada junto ao administrador e ao custodiante já está em curso.

Esfera regulatória e criminal.

Representações formais — já redigidas, instruídas pelo acervo probatório — com protocolo simultâneo nos seguintes órgãos: Ministério Público (GAECO) para apuração de organização criminosa em modalidade societária (Lei 12.850/2013), lavagem de capitais (Lei 9.613/98), fraude

processual (CP art. 347) e violência patrimonial sob a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006 art. 7º, IV + art. 22-A, redação Lei 14.550/2023); CVM (PAS + medida cautelar) sobre a reestruturação de classes na pendência, opacidade de beneficiário final e falhas regulatórias do administrador (GIIN FATCA 0W2JW5.99999.SL.076); Banco Central e COAF; Receita Federal (FATCA — Decreto 8.506/2015) sobre Anacapri LP, Brescia LP, Cetara LP (Delaware) e JP2R PTE LTD (Singapura, UEN 201840728Z); JUCESP para cancelamento de atos societários simulados, em especial a AGE 31/12/2021 infirmada por documentação migratória; OAB-SP por conflito material do patrono adverso (fls. 538-539). Pedido expresso de apuração da responsabilidade individual **e solidária** de administradores, gestores e conselheiros que, por ação ou omissão, viabilizaram a arquitetura — concurso de pessoas (CP art. 29).

Desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Requerimento de desconsideração inversa (CC art. 50 + CPC arts. 133-137) para alcançar o patrimônio pessoal de sócios, administradores e beneficiários finais — domésticos e offshore.

O MOMENTO

O ambiente regulatório-criminal brasileiro hoje, após a Operação Carbono Oculto, a Resolução CVM 175 e o ciclo de fiscalização sobre arquiteturas master-feeder soberanas com beneficiário final opaco, está endurecido em relação a estruturas que apresentem qualquer dos elementos sob discussão neste processo. V. Sas. conhecem o ambiente. Não precisamos descrevê-lo.

O caso possui a taxonomia hoje sob investigação ativa. A simples instauração formal de qualquer das frentes acima implica, na prática contemporânea, revisão de KYC pelas instituições financeiras brasileiras com as quais o Requerido e os agentes facilitadores mantêm relação; *enhanced due diligence* dos correspondentes internacionais sob FATCA e CRS; revisão de posições em conselhos, comitês, captação e listagem em ambientes regulados; e indexação permanente nas publicações especializadas do mercado de capitais. Esse custo é difuso e prolongado. Para de crescer quando o perímetro deixa de se expandir.

A negociação não é com a Sra. Onesti. É com o que esta notificação aciona.

DECISÃO

Assinam o termo nos próximos 5 dias úteis. Pagam. Encerram.

Caso contrário, o próximo documento que receberão será a petição de prosseguimento com pedido de tutela de urgência para indisponibilidade total de bens e as representações simultâneas aos órgãos enumerados, no dia útil seguinte ao vencimento do prazo.

Esta comunicação não constitui ameaça, imputação definitiva ou renúncia a direitos. Constitui oportunidade final, objetiva e documentada de encerramento patrimonial imediato. Até o cumprimento integral de eventual acordo, todos os direitos, provas, medidas e requerimentos da nossa constituinte permanecem preservados e exercitáveis.

Atenciosamente,

Dra. MICHELE P. HILGENBERG — OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR — OAB/PR 44.937

Patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein

Redação técnica em coautoria com a constituinte, em substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112

IV — Variante B (alternativa) — subscrição pela própria Sra. Onesti como parte

Se for preferência da denunciante assinar pessoalmente, sem invocação de OAB (caminho II.1.B), a única alteração é no rodapé:

Atenciosamente,

MILLENA ONESTI GORENSTEIN

Requerente · em substituição de patrocínio (CPC art. 112) — após renúncia da patrona anterior em 15/05/2026

CPF 006.064.549-00

Comunicação coordenada com a banca constituída para protocolo das medidas subsequentes:

Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) · Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937)

O resto do texto permanece idêntico. A escolha entre Variante A (patronos) e Variante B (parte) é estratégica, não técnica — pode ser feita até o momento do envio.

V — O que ficou DE FORA da v4 (e por quê)

Elemento do draft	Por que não migrou para a v4
Citações específicas de jurisprudência (REsp 1.227.366/RS; Informativos 840, 847, 875, 877; HC 654.321/SP)	Não verificadas em fonte primária. Substituídas por "jurisprudência consolidada" — banca reinstala citações específicas após conferência.
Nomes de gestores/eventos institucionais com data específica (Pres. Interino João Accioly; Haddad jan/2026)	Verificação pendente. O parágrafo de momento foi reformulado para sustentar-se sem nomeação individual.
Magnitude do caso Master (R\$ 11,5 bi; nov/2024) e Carbono Oculto (40 fundos, R\$ 30 bi, PCC)	Mantido o evento (Carbono Oculto) sem a aritmética específica, evitando exposição se algum dado divergir. A taxonomia preserva a função de ancoragem.
"A reputação é sepultada" · "A fraude é provada" · "matematicamente catastrófica"	Frases categóricas isoladas, ainda que cobertas pela blindagem final, podem ser destacadas em incidentes futuros. Reformuladas em voz técnica ("o custo difuso para de crescer quando o perímetro deixa de se expandir" · "a matéria que já é incontroversa será reconhecida; a controversa, instruída").
	Calibrado para "A negociação não é com a Sra. Onesti. É com o que esta notificação aciona." — preserva o reframing sem assumir

"Vocês não estão negociando comigo. Estão negociando com o Estado brasileiro em sua configuração mais aguda."	personificação do Estado (que poderia ser arguida como confusão de papéis).
"E não haverá segunda janela." em close cinematográfico isolado	Já implícito em "a proposta é retirada e o rito processual prossegue". Repetição figurativa enfraquece. Voltou para parágrafo técnico.
Lista de anexos no corpo do e-mail	Mantém-se a estratégia "não envie o acervo na primeira carta". A menção a "elementos probatórios já consolidados" é suficiente — Black Swan controlado.

VI — Resposta à avaliação 5/5

A avaliação pontuada 5/5 apresentada como contraponto valoriza corretamente **a intenção estratégica** do draft agressivo, mas não distingue entre **retórica eficaz** e **retórica auto-prejudicial em mercado sofisticado**. Os mesmos elementos que pareceriam fortes em um contexto adversarial leigo (caps lock, tríades adjetivais, hipérbole) são lidos por leitores institucionais sêniores (Machado Meyer, BTG Legal, FRAM Compliance, Vinci Risk) como sinais de excesso emocional. O estrategista honesto não pontua 5/5 quando há três riscos operacionais não tratados.

Esta entrega **não é mais branda**. É **mais perigosa** — porque a especificidade técnica (números, fls., GIIN, UEN, dispositivos) carrega mais força do que adjetivos genéricos, e porque a blindagem jurídica (apophasis, performativo CPC 792 IV, reserva de direitos) protege a denunciante de contra-ataque processual posterior. A diferença é arquitetônica, não estética.

VII — Próximos passos operacionais

1. **Decisão sobre assinatura** (II.1.A · II.1.B · II.1.C) — recomendação: **A** com nota de coautoria.
2. **Verificação de citações específicas** pela banca, em fontes primárias, com reinstalação no texto após confirmação.
3. **Confirmação do prazo** — recomendação: 5 dias úteis com janela de agendamento.
4. **Lista nominal dos co-obrigados N1–N7** — preenchida pela banca conforme acervo de notificações extrajudiciais já produzido (Doc 37).
5. **Endereçamento eletrônico institucional** dos jurídicos em cópia — preenchido conforme registro nas relações operacionais correntes.
6. **Envio em horário comercial**, dia útil, com confirmação de entrega registrada — início da contagem do prazo documentado.

Reserva técnica. Instrumento de apoio à decisão (CPC art. 472). Não substitui peça subscrita por advogada habilitada. Tipificações em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente (CF art. 5º, LVII). Anexa-se ao acervo 00–51 do repositório técnico. Verificação final pela banca antes do envio é responsabilidade exclusiva da patrocinadora habilitada. Bibliografia: Voss, Cialdini, Kahneman, Tversky, Brehm, Tufte, Cícero, Quintiliano. **Diagnóstico apresentado sem complacência** — função do estrategista é alertar a constituinte quando uma direção retórica reduz a alavancagem, mesmo quando a primeira reação for a oposta.

Diferença em relação à v3 (Doc 51). A v3 era a versão Harvey "estática", abstraindo do draft 2 (consolidada agressiva). A v4 incorpora os ganhos do draft 4 (Master, Carbono Oculto, anexos prontos, marco CC 397+CPC 774, reframing "não estão negociando

com...) em formato calibrado, preservando a blindagem jurídica e a economia retórica. **Esta é a versão operacional final,** condicionada às três decisões da Seção II.